**LICITACON** ANÁLISE TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

# PARECER TÉCNICO

nº F399/2026

**Conformidade do edital com a Lei 14.133/2021**

**OBJETO**

## Contratação de empresa especializada em Gestão de Mão de Obra para atendimento da Educação Infantil, com 435 postos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, em regime de dedicação exclusiva, pelo valor estimado de R$ 40.955.284,80 (12 meses)

| | |
|---|---|
| **INTERESSADO** | Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Educação |
| **PROCESSO** | Pregão Eletrônico nº 54/2026 – Processo Administrativo nº 18321/2025 (PNCP 29131075000193-1-000445/2026) |
| **MODALIDADE** | Pregão Eletrônico (menor preço global, modo de disputa aberto, sem registro de preços) |
| **BASE LEGAL** | Lei 14.133/2021 |
| **DATA** | 30 de outubro de 2026 |

**SITUAÇÃO GERAL** **Há falhas graves que recomendam correção.**

**PARECER OPINATIVO** As recomendações não vinculam o destinatário; a decisão final é sempre de quem recebe este parecer.

**Maricá – RJ**
**2026**

## SUMÁRIO

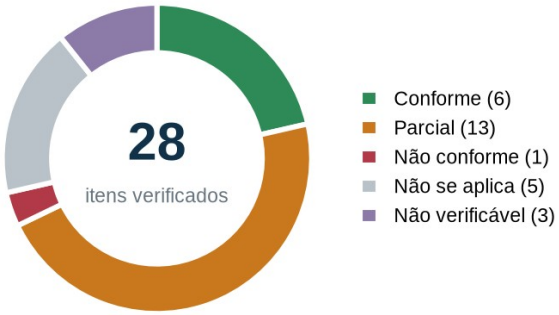
**1 PAINEL EXECUTIVO....3**
**2 RELATÓRIO....5**
**3 FUNDAMENTAÇÃO....6**
3.1 Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra....7
3.2 Convenção coletiva da categoria correta....8
3.3 Critério de reajuste em serviços contínuos....10
3.4 Qualificação técnica proporcional....12
3.5 Garantias do cumprimento das obrigações trabalhistas....14
3.6 Conferência aritmética da planilha....16
3.7 Índice de reajuste com data-base no orçamento....17
3.8 Qualificação econômico-financeira....19
3.9 Tratamento diferenciado a ME e EPP....21
3.10 Impugnação e esclarecimentos....22
3.11 Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias....23
3.12 Coerência interna do edital e dos anexos....24
3.13 Composição do orçamento estimado não divulgada; pesquisa de preços sem demonstração no documento....26
3.14 Garantia de proposta e garantia contratual....27
3.15 Vigência e prorrogação de serviços contínuos....28
3.16 Exigência de via física original ou autenticada e de firma reconhecida em pregão eletrônico....29
3.17 Divergência de numeração entre o edital e o PNCP....30
**4 ANÁLISE DE PREÇOS....31**
**5 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA....32**
**6 CONCLUSÃO....33**
**REFERÊNCIAS....38**
**APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO....41**
**APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES....42**

# 1 PAINEL EXECUTIVO

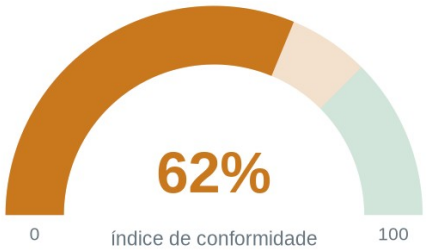
*Visão geral do resultado. O detalhamento, com o texto legal e os precedentes, está na seção 3.*

| 4 | 9 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| GRAVIDADE ALTA | GRAVIDADE MÉDIA | GRAVIDADE BAIXA | MELHORIAS |

**Resultado da verificação**




**Conformidade dos itens aplicáveis**




**Índice de conformidade:** itens conformes mais metade dos parcialmente conformes, divididos pelos itens aplicáveis e verificáveis. Indicador de leitura rápida; não substitui o exame de cada apontamento.

## PRINCIPAIS ACHADOS

| ITEM | ACHADO | GRAVIDADE | DISPOSITIVO |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra | ● Alta<br>Parcialmente conforme | art. 6, inciso XVI |
| 3.2 | Convenção coletiva da categoria correta | ● Alta<br>Não conforme | art. 135, inciso II e outros |
| 3.3 | Critério de reajuste em serviços contínuos | ● Alta<br>Parcialmente conforme | art. 25, § 8º, inciso I e outros |
| 3.4 | Qualificação técnica proporcional | ● Alta<br>Parcialmente conforme | art. 67, § 1º e outros |
| 3.5 | Garantias do cumprimento das obrigações trabalhistas | ● Média<br>Parcialmente conforme | art. 121, § 2º e outros |
| 3.6 | Conferência aritmética da planilha | ● Média<br>Parcialmente conforme | art. 18, inciso IV |
| 3.7 | Índice de reajuste com data-base no orçamento | ● Média<br>Parcialmente conforme | art. 25, § 7º e outros |
| 3.8 | Qualificação econômico-financeira | ● Média<br>Parcialmente conforme | art. 69 e outros |
| 3.9 | Tratamento diferenciado a ME e EPP | ● Média<br>Parcialmente conforme | art. 4 e outros |
| 3.10 | Impugnação e esclarecimentos | ● Média<br>Parcialmente conforme | art. 164 e outros |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.11** | Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias | ● **Média** Parcialmente conforme | art. 18, inciso VI e outros |
| **3.12** | Coerência interna do edital e dos anexos | ● **Média** Parcialmente conforme | art. 25 e outros |
| **3.13** | Composição do orçamento estimado não divulgada; pesquisa de preços sem demonstração no documento | ● **Média** Apontamento adicional | art. 23 e outros |
| **3.14** | Garantia de proposta e garantia contratual | ● **Baixa** Parcialmente conforme | art. 58, § 1º e outros |
| **3.15** | Vigência e prorrogação de serviços contínuos | ● **Baixa** Parcialmente conforme | art. 106 e outros |
| **3.16** | Exigência de via física original ou autenticada e de firma reconhecida em pregão eletrônico | ● **Baixa** Apontamento adicional | art. 12, inciso IV e outros |
| **3.17** | Divergência de numeração entre o edital e o PNCP | ● **Baixa** Apontamento adicional | art. 54 |

| | |
|---|---|
| **PARECER TÉCNICO** | nº F399/2026 |
| **INTERESSADO** | Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Educação |
| **ASSUNTO** | Análise de conformidade — Contratação de empresa especializada em Gestão de Mão de Obra para atendimento da Educação Infantil, com 435 postos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, em regime de dedicação exclusiva, pelo valor estimado de R$ 40.955.284,80 (12 meses) |
| **REFERÊNCIA** | Pregão Eletrônico nº 54/2026 – Processo Administrativo nº 18321/2025 (PNCP 29131075000193-1-000445/2026) |

**EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. TERCEIRIZAÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CONVENÇÃO COLETIVA DE CATEGORIA DIVERSA. REPACTUAÇÃO. HABILITAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA. INCOERÊNCIA ENTRE EDITAL E ANEXOS. MARICÁ** O orçamento estimado do pregão foi montado com a convenção coletiva de asseio e conservação (SEAC-RJ/SINTACLUNS) para postos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, categoria diversa da profissional a contratar. Isso compromete toda a composição do custo do posto. Há também contradições relevantes quanto a reajuste/repactuação, ME/EPP, garantias, mora de pagamento e resquícios de modelos de outros objetos. As exigências de qualificação técnica e econômico-financeira merecem ajuste. O prazo de propostas (10º dia útil) e a declaração do art. 63, § 1º, estão adequados.

**NATUREZA OPINATIVA DESTE PARECER**

Este parecer técnico tem natureza exclusivamente opinativa. Ele expõe a análise de conformidade dos documentos examinados, aponta todos os aspectos identificados — dos críticos aos de baixa vulnerabilidade — e recomenda providências, mas não vincula quem o recebe.

A decisão de adotar, total ou parcialmente, as recomendações, ou de manter o documento como está, é de competência e responsabilidade exclusivas do destinatário (o agente público, a autoridade competente ou o contratante), que deve ponderá-las com os demais elementos do processo.

Fundamento: o Supremo Tribunal Federal distingue o parecer facultativo, o obrigatório e o vinculante; no parecer facultativo e no obrigatório não vinculante, a autoridade não fica adstrita à opinião emitida e responde pela decisão que tomar (STF, MS 24.631/DF, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9 ago. 2007). A distinção entre parecer vinculante e não vinculante também consta da Lei nº 9.784/1999 (art. 42, §§ 1º e 2º). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro (art. 28).

Este parecer, contratado livremente e sem previsão legal que o torne obrigatório ou vinculante, não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021) nem a manifestação dos órgãos de assessoramento e controle.

## 2 RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica de conformidade solicitada em relação ao processo Pregão Eletrônico nº 54/2026 – Processo Administrativo nº 18321/2025

(PNCP 29131075000193-1-000445/2026), do Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria de Educação, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em Gestão de Mão de Obra para atendimento da Educação Infantil, com 435 postos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, em regime de dedicação exclusiva, pelo valor estimado de R$ 40.955.284,80 (12 meses).

Foram examinados os seguintes documentos: Edital e minutas (ata e contrato) (https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/445, 127 páginas). O exame teve por parâmetro a Lei 14.133/2021, aplicando-se o roteiro de verificação Licitacon (versão 2026-10-29b), com 31 itens pertinentes ao caso.

O edital do Pregão Eletrônico nº 54/2026 (Maricá/Secretaria de Educação) contrata 435 postos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil em regime de dedicação exclusiva, por R$ 40.955.284,80 para 12 meses, com divulgação no PNCP em 09/10/2026 e propostas até 27/10/2026. O prazo de propostas atende ao mínimo de 10 dias úteis para serviços comuns (contagem do sistema: encerramento no 10º dia útil). A aritmética do total confere (435 × R$ 7.845,84 × 12). Foram encontradas falhas relevantes. A principal é o uso, no orçamento, da convenção coletiva de asseio e conservação para uma função da educação infantil. Outros pontos: a possível terceirização de atividades próximas às finalísticas; a duplicidade de critérios de reajuste (IPCA sobre todo o preço e repactuação); a qualificação técnica com exigências de 36 meses, de "serviços similares" e, no TR, de experiência em ambiente educacional; e o conjunto das exigências econômico-financeiras sem justificativa específica para cada uma. Há também contradições entre edital, TR e minuta (ME/EPP, garantia, juros de mora, cooperativas, elemento de despesa, referências a bens e marcas) e uma minuta de contrato ainda com lacunas e instruções de modelo. O ETP, a composição analítica do orçamento, o parecer jurídico e a prova de divulgação dos anexos não constam do documento analisado.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

## 3 FUNDAMENTAÇÃO

Cada apontamento indica a constatação no documento, o dispositivo legal aplicável (transcrito do texto oficial vigente), a análise do caso, o risco de manutenção, a providência recomendada e os precedentes localizados na Biblioteca Licitacon.

### 3.1 Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra

**GRAVIDADE ALTA** · Parcialmente conforme · Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra), TR, itens 1.1, 3.1 e 12.7.1 (págs. 52, 55-56 e 72); Edital, item 19.2.1 (pág. 35)

**Constatação.** O TR trata a contratação como dedicação exclusiva (435 postos, jornada de 44h, IMR, fiscalização de ponto) e como serviço contínuo. O edital, porém, só prevê a repactuação de forma condicional ("quando houver regime de dedicação exclusiva") e não declara expressamente o enquadramento. Além disso, as atribuições do posto incluem tarefas pedagógicas e de ensino (ler textos, avaliar e corrigir atividades dos alunos, desenvolver capacidades intelectuais), embora o TR sustente que o posto seria "atividade meio" e que o serviço é "comum". Isso gera risco de superposição de funções com servidores da educação.

O documento dispõe: “avaliar atividades dos alunos; corrigir atividades; observar a linguagem; observar a” (TR, itens 1.1, 3.1 e 12.7.1 (págs. 52, 55-56 e 72); Edital, item 19.2.1 (pág. 35)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XVI, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> Para os fins desta Lei, consideram-se: […] serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que: […] (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XVI)

**Análise.** O art. 6º, XVI, exige que o modelo de execução contenha empregados à disposição, sem compartilhamento e com controle de jornada. O enquadramento condiciona o critério de reajuste (repactuação) e as obrigações trabalhistas. A descrição das atribuições aproxima o posto de atividade finalística, o que contraria a lógica da terceirização de atividades-meio e a regra do concurso público (precedente TCU 987/2026).

**Risco de manutenção.** Questionamento da legalidade da terceirização de 435 postos de educação infantil, com passivo trabalhista e responsabilização subsidiária da Administração. Há ainda risco de reajuste errado se o enquadramento permanecer ambíguo.

**Providência recomendada.** Declarar expressamente no edital, no TR e na minuta o enquadramento como serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra. Revisar as atribuições do posto, eliminando as tarefas docentes ou

pedagógicas, ou justificar tecnicamente, no ETP, por que o auxiliar não se sobrepõe às atribuições dos cargos efetivos da rede. Corrigir as incoerências do TR (menção a "porteiros", "gestão de pessoal para áreas administrativa e operacional").

**REDAÇÃO SUGERIDA** O objeto caracteriza-se como serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, XVI, da Lei 14.133/2021), sujeito à repactuação (art. 135) e às medidas de garantia do art. 121, § 3º.

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

### 3.2 Convenção coletiva da categoria correta

**GRAVIDADE ALTA** · Não conforme · Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra), TR, item 1.1 (pág. 52) e item 14 (pág. 76); Anexo II – Proposta Detalhe (págs. 45-46)

**Constatação.** O orçamento estimado tem como base a CCT 2025-2026 firmada pelo SEAC/RJ e pelo SINTACLUNS (asseio, conservação e limpeza), registro MTE RJ 001105/2025, para o posto de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (CBO 3311-10, TR p. 52). A função é de apoio à educação infantil (cuidado, alimentação, higiene, atividades lúdicas e pedagógicas), sem relação com asseio e conservação. Há ainda indícios de descompasso de vigência: o TR fala em CCT 2025-2026 e o Anexo A indica convenção "2026", com orçamento datado de 27/07/2026.

O documento dispõe: “formalizada pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro” (TR, item 1.1 (pág. 52) e item 14 (pág. 76); Anexo II – Proposta Detalhe (págs. 45-46)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 135, inciso II, pelo art. 135, § 5º, pelo art. 23 e pelo art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada: […] ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra. (BRASIL, 2021, art. 135, inciso II)
>
> Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios

> coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. (BRASIL, 2021, art. 135, § 5º)
>
> O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. (BRASIL, 2021, art. 23)
>
> Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (BRASIL, 2021, art. 63, § 1º)

**Análise.** A convenção de categoria diversa da profissional a contratar altera piso, benefícios, adicionais e encargos, ou seja, toda a composição do custo do posto (art. 23 e art. 135, II). A repactuação futura vincula-se à convenção da proposta. A Administração não pode impor a CCT aos licitantes (TCU 1207/2024), mas deve orçar com base na categoria que corresponde às atribuições do posto.

**Risco de manutenção.** Sobrepreço ou subpreço sistemático nos 435 postos (R$ 40,9 milhões), com propostas inexequíveis ou excessivas, repactuações com base em convenção inadequada e passivo trabalhista subsidiário.

**Providência recomendada.** Identificar o enquadramento sindical correto pela CBO e pelas atribuições (confirmar no Mediador/MTE o sindicato da categoria na base territorial) e refazer o orçamento com piso, benefícios e encargos da convenção vigente na data do orçamento. Registrar no processo a justificativa do enquadramento. Manter a exigência de declaração de enquadramento sindical e de indicação da CCT na proposta, sem impor convenção específica aos licitantes. Se o certame estiver em curso, retificar e reabrir o prazo (art. 55, § 1º); se já tiver sido adjudicado, avaliar as consequências para o valor contratado.

**REDAÇÃO SUGERIDA** O orçamento estimado foi elaborado com base na convenção coletiva da categoria [identificar], com data-base [mês/ano], vigente na data do orçamento. O licitante deverá declarar seu enquadramento sindical e a convenção aplicável aos empregados que executarão o serviço, sob pena de desclassificação.

**Precedentes.** Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Nos editais de licitação para contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, não é permitido determinar a

convenção ou o acordo coletivo de trabalho a ser utilizado pelas empresas licitantes como base para a confecção das respectivas propostas, em decorrência da previsão estabelecida no art. 511, §§ 2º e 3º, da CLT. Não obstante, em tais licitações, é lícito ao edital prever que somente serão aceitas propostas que adotarem na planilha de custos e formação de preços valor igual ou superior ao orçado pela Administração para a soma dos itens de salário e auxílio-alimentação, admitidos também, a critério da Administração, outros benefícios de natureza social considerados essenciais à dignidade do trabalho, devidamente justificados, os quais devem ser estimados com base na convenção coletiva de trabalho paradigma, que é aquela que melhor se adequa à categoria profissional que executará os serviços terceirizados, considerando a base territorial de execução do objeto. (TCU, Acórdão 1207/2024-Plenário, enunciado 1) [fonte oficial]

Na contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, de modo a resguardar o interesse da Administração Pública, bem como buscar garantir a proteção do trabalhador terceirizado, o edital de licitação deve contemplar dispositivos que estabeleçam: a) exigência para que o licitante entregue junto com sua proposta de preços uma declaração informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta; b) exigência para que o licitante apresente cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial; c) responsabilidade da empresa licitante nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei 14.133/2021; d) responsabilidade exclusiva da empresa contratada pelo cometimento de erro ou fraude no enquadramento sindical e pelo eventual ônus financeiro decorrente, por repactuação ou por força de decisão judicial, em razão da necessidade de se proceder ao pagamento de diferenças salariais e de outras vantagens, ou ainda por intercorrências na execução dos serviços contratados, resultante da adoção de instrumento coletivo do trabalho inadequado; e) aderência à convenção coletiva do trabalho à qual a proposta da empresa esteja vinculada para fins de atendimento à eventual necessidade de repactuação dos valores decorrentes da mão de obra, consignados na planilha de custos e formação de preços do contrato, em observância ao disposto no art. 135, inciso II, da Lei 14.133/2021. Constitui motivo para extinção do contrato, nos termos do art. 137, inciso I, da Lei 14.133/2021, com a consequente realização de novo processo licitatório, a situação em que se impõe à contratada a alteração da convenção coletiva de trabalho em que se baseia a planilha de custos e formação de preços, em razão de erro ou fraude no enquadramento sindical de que resulta a necessidade de repactuação ou imposição de ônus financeiro para a Administração Pública, em cumprimento de decisão judicial. (TCU, Acórdão 1207/2024-Plenário, enunciado 2) [fonte oficial]

## 3.3 Critério de reajuste em serviços contínuos

**GRAVIDADE ALTA** · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens 19.2, 19.2.1 e 19.2.2 (págs. 34-35); Minuta, Cláusula Quinta (pág. 113)

**Constatação.** Como se trata de serviço contínuo com dedicação exclusiva, o critério aplicável à mão de obra é a repactuação. O edital prevê a repactuação (19.2.1), mas antes dispõe que "os preços" (Po = preço unitário contratual, ou seja, todo o preço do posto) serão reajustados pelo IPCA (19.2). A cláusula da minuta reproduz a duplicidade e mantém instruções de modelo não resolvidas ("[Sendo o serviço por escopo...]", "[No caso de regime de dedicação exclusiva..., incluir...]"). O TR (item 18) distingue corretamente a repactuação (mão de obra) do reajuste por IPCA (insumos).

O documento dispõe: “Os preços serão reajustados de acordo com a variação do IPCA calculado por meio da” (Edital, itens 19.2, 19.2.1 e 19.2.2 (págs. 34-35); Minuta, Cláusula Quinta (pág. 113)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 25, § 8º, inciso I, pelo art. 25, § 8º, inciso II, pelo art. 92, § 4º, inciso II e pelo art. 135, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por: […] reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais; (BRASIL, 2021, art. 25, § 8º, inciso I)
>
> Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por: […] repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. (BRASIL, 2021, art. 25, § 8º, inciso II)
>
> Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por: […] repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. (BRASIL, 2021, art. 92, § 4º, inciso II)
>
> Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada: […] (BRASIL, 2021, art. 135)

**Análise.** Os arts. 25, § 8º, II, 92, § 4º, II, e 135 impõem repactuação mediante demonstração analítica para dedicação exclusiva. Reajustar por IPCA o preço integral, inclusive a mão de obra, desvincula o pagamento dos custos reais e pode gerar reajuste em duplicidade (índice mais repactuação).

**Risco de manutenção.** Pagamento em duplicidade pelo mesmo custo de mão de obra (superfaturamento) ou disputa contratual sobre qual critério prevalece.

**Providência recomendada.** Reescrever o item 19 e a Cláusula Quinta: repactuação para os custos de mão de obra (data-base da convenção) e para os demais custos conforme o art. 135, I, com interregno mínimo de um ano. Reajuste por IPCA, se mantido, somente para insumos (uniformes, materiais) expressamente identificados. Remover as instruções de modelo.

**REDAÇÃO SUGERIDA** Os custos de mão de obra serão repactuados mediante demonstração analítica da variação dos custos, com data vinculada à convenção coletiva a que a proposta esteja vinculada. Os demais custos serão repactuados com data vinculada à proposta. Os insumos de uniformes e materiais poderão ser reajustados pelo IPCA, com data-base na data do orçamento estimado, sendo vedada a incidência cumulativa de índice e repactuação sobre o mesmo custo.

**Referências técnicas.** Orientações oficiais pertinentes ao ponto (de alcance federal; para estados, municípios e DF, parâmetro de boa prática, salvo adoção pelo ente — art. 187 da Lei nº 14.133/2021):

> c) comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A ou instrumento substituto, se for o caso. Subseção IV Da Vigência e da Prorrogação Art. 51. As regras para a vigência e prorrogação dos contratos regidos por esta Instrução Normativa estão dispostas no Anexo IX. Subseção V Da Alteração dos Contratos Art. 52. As regras para a alteração dos contratos regidos por esta Instrução Normativa estão dispostas no Anexo X. Subseção VI Da Repactuação e do Reajuste de Preços dos Contratos Art. 53. O ato convocatório e… (Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 (atualizada), Art. 52. As regras para a alteração dos contratos regidos por esta Instrução Normativa estão dispostas no Anexo X.)

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

### 3.4 Qualificação técnica proporcional

**GRAVIDADE ALTA** · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens E.2, E.2.2, E.7 a E.10 (págs. 26-28); TR, itens 12.8, 12.9 e 24 (págs. 73-75, 88)

**Constatação.** A exigência de comprovar gestão de 50% dos postos (≈218 de 435) respeita o limite do art. 67, § 2º, e há motivação (E.2.2). Os pontos de atenção são quatro. (1) O E.10 exige atestados de "serviços similares" por 36 meses sem definir objetivamente a similaridade, e a justificativa do TR (12.9) menciona atestados "emitidos após a conclusão ou um ano de execução", exigência que não está no edital. (2) O TR (item 24) exige "experiência prévia na prestação de serviços em ambientes educacionais ou instituições similares", o que restringiria os emissores

e contradiz o E.2, que aceita atestado de dedicação exclusiva em geral. (3) Exigem-se Técnico de Segurança do Trabalho, relatório NR-01 e comprovação de SESMT, sem demonstração, para um serviço de risco 2, de que sejam necessários. (4) O E.2.1 limita os atestados à atividade econômica "principal ou secundária" do contrato social e o E.2 exige papel timbrado e carimbo. O edital invoca o § 5º do art. 67 para o prazo de 36 meses, dispositivo cujo texto não consta da base fornecida; recomenda-se conferir a conformidade da exigência com o § 2º (vedação de limitações de tempo) e com o prazo ali admitido para serviços contínuos.

O documento dispõe: “demonstre(m) a execução de serviços similares, em períodos sucessivos ou não, pelo prazo” (Edital, itens E.2, E.2.2, E.7 a E.10 (págs. 26-28); TR, itens 12.8, 12.9 e 24 (págs. 73-75, 88)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 67, § 1º e pelo art. 67, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. (BRASIL, 2021, art. 67, § 1º)
>
> Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. (BRASIL, 2021, art. 67, § 2º)

**Análise.** O art. 67, §§ 1º e 2º, restringe atestados às parcelas de maior relevância e a quantitativos de até 50%, vedadas limitações de tempo e de locais. Exigências de similaridade sem critério claro, de emissores de determinado segmento e de requisitos sem pertinência direta com o objeto restringem a competitividade e dão margem a subjetividade na habilitação. Em dedicação exclusiva, a experiência relevante é a de gestão de mão de obra.

**Risco de manutenção.** Restrição da competição em contratação de R$ 40,9 milhões, impugnação e inabilitação subjetiva.

**Providência recomendada.** Definir com objetividade o que é "similar" (por exemplo, serviços contínuos com dedicação exclusiva e número mínimo de postos). Excluir do TR a exigência de experiência em ambiente educacional, ou justificá-la e harmonizá-la com o edital. Justificar tecnicamente, ou suprimir, as exigências de Técnico de Segurança, NR-01 e SESMT, limitando-as à fase de execução quando

cabível. Confirmar que o prazo de 36 meses se ampara no § 5º do art. 67 e no ETP, admitindo a soma de atestados. Excluir a exigência de papel timbrado e carimbo e o limite pela atividade do contrato social, se não justificados.

**REDAÇÃO SUGERIDA** Serão aceitos atestados que comprovem a execução de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, em quantitativo mínimo de 50% dos postos licitados, admitida a soma de atestados e sem limitação quanto ao segmento do emissor.

**Precedentes.** Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> É irregular a exigência, para fins de qualificação técnico-operacional, de comprovação de aptidão para execução de serviços similares ou de complexidade equivalente à do objeto licitado (art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021) sem delimitação, de modo claro e verificável, das características mínimas e suficientes para o atendimento da exigência, por facultar avaliações discricionárias incompatíveis com os princípios da motivação e do julgamento objetivo (art. 5º da mencionada lei). (TCU, Acórdão 1742/2026-Plenário) [fonte oficial]

> É irregular restringir, quando não tecnicamente justificado, os possíveis emissores de atestados de capacidade técnica a determinados segmentos econômicos, por afronta aos princípios da impessoalidade e da competitividade, pois a qualificação operacional da licitante deve ser aferida por parâmetros objetivos relacionados à sua experiência pregressa e à complexidade do objeto da licitação, e não pela natureza jurídica ou pelo ramo de atuação do emissor do atestado. (TCU, Acórdão 2215/2026-Plenário) [fonte oficial]

### 3.5 Garantias do cumprimento das obrigações trabalhistas

**GRAVIDADE MÉDIA** · Parcialmente conforme · Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra), Minuta de Contrato, Cláusula Décima, incisos X a XII (págs. 116-117); Edital, item 16.1 (pág. 30); TR, item 11.7 (pág. 66)

**Constatação.** A minuta prevê o condicionamento do pagamento à quitação de obrigações trabalhistas (X, a), o pagamento direto aos trabalhadores em caso de inadimplemento (X, c, e XII) e a comprovação mensal de FGTS, INSS e CNDT (edital 18.3). Portanto há ao menos uma medida do art. 121, § 3º. Contudo, o inciso X apenas faz a contratada "aquiescer à adoção, entre outras medidas, a serem adotadas pela Administração no momento da contratação", sem definir qual será efetivamente adotada. Não há regulamento da conta-depósito vinculada (percentuais, bloqueio, liberação) e o edital dispensa a garantia contratual (16.1). Para 435 postos e R$ 40,9 milhões, a proteção fica dependente de retenção posterior de pagamentos.

O documento dispõe: “b) depósito de valores em conta vinculada;” (Minuta de Contrato, Cláusula Décima, incisos X a XII (págs. 116-117); Edital, item 16.1 (pág. 30); TR, item 11.7 (pág. 66)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 121, § 2º e pelo art. 121, § 3º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. (BRASIL, 2021, art. 121, § 2º)

> Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas: […] (BRASIL, 2021, art. 121, § 3º)

**Análise.** O art. 121, § 2º, responsabiliza a Administração pelos encargos previdenciários (solidariamente) e trabalhistas (subsidiariamente) quando houver falha de fiscalização. O § 3º autoriza medidas preventivas, mas elas devem estar previstas no edital ou no contrato de forma operável.

**Risco de manutenção.** Em caso de inadimplência, a retenção pode ser insuficiente. Isso expõe o Município a condenações subsidiárias e a custos de ressarcimento.

**Providência recomendada.** Definir no edital e na minuta a medida efetivamente adotada. Recomenda-se a conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação (férias, 13º, rescisórias e encargos), com percentuais e rotina de liberação por evento comprovado. Alternativamente, exigir garantia contratual com cobertura trabalhista. Manter a comprovação mensal e o pagamento direto. O Caderno de Logística de conta vinculada serve como parâmetro federal, por analogia.

**REDAÇÃO SUGERIDA** A Administração adotará conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, na qual serão retidos, mensalmente, os valores provisionados para 13º salário, férias e adicional, verbas rescisórias e incidências, que somente serão liberados mediante comprovação do fato gerador.

**Referências técnicas.** Orientações oficiais pertinentes ao ponto (de alcance federal; para estados, municípios e DF, parâmetro de boa prática, salvo adoção pelo ente — art. 187 da Lei nº 14.133/2021):

> A utilização da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação é ferramenta já insti- tucionalizada e sedimentada na Administração Pública como mecanismo de proteção e gestão de riscos na execução de contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, contribuindo para assegurar os recursos necessários para o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas em caso de inadimplemento da contratada, bem como para a segurança jurídica dos gestores e fiscais de contrato. 4 (Caderno de Logística – Conta-depósito vinculada, APRESENTAÇÃO, p. 4)

**Precedentes.** Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Os valores depositados sob retenção em conta vinculada com bloqueio de movimentação (a exemplo da "Conta-Depósito Vinculada - Bloqueada para Movimentação" e dos "Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação - DGBM"), para fazer face exclusivamente a pagamentos de compromissos trabalhistas e previdenciários comprovados de contratos de prestação de serviços de mão de obra com regime de dedicação exclusiva, se enquadram no conceito de "ativo" e de tal forma devem ser registrados nas demonstrações contábeis e nos balanços da administração contratante, que detém o seu controle, com contrapartida no "passivo", juntamente com a correspondente evidenciação em notas explicativas. (TCU, Acórdão 2717/2023-Plenário) [fonte oficial]

## 3.6 Conferência aritmética da planilha

**GRAVIDADE MÉDIA** · Parcialmente conforme · Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra), Anexo I – Planilha (pág. 43); TR, itens 14 e 15 (págs. 76-77); Anexo II – Proposta Detalhe (págs. 47-50)

**Constatação.** Conferidos os cálculos: 435 postos × R$ 7.845,84 = R$ 3.412.940,40/mês; × 12 = R$ 40.955.284,80, consistente no edital (5.2), no Anexo I e no TR. A memória de cálculo dos quantitativos fecha em 435 (90+73+96+76+100). Os percentuais do modelo de planilha somam corretamente (2.1 = 19,44%; 2.2 = 33,80%; Módulo 3 = 2,59%). No entanto, a planilha de composição do valor unitário de R$ 7.845,84 (módulos 1 a 6) não consta do documento. Só há o modelo zerado, e o TR remete à "planilha de Orçamento Estimado", que não foi enviada.

O documento dispõe: “O valor estimado da contratação corresponde a R$ 40.955.284,80 (quarenta milhões” (Anexo I – Planilha (pág. 43); TR, itens 14 e 15 (págs. 76-77); Anexo II – Proposta Detalhe (págs. 47-50)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 18, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir

> na contratação, compreendidos: […] o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IV)

**Análise.** O art. 18, IV, exige o orçamento estimado "com as composições dos preços utilizados para sua formação". Sem a composição analítica, a conferência aritmética entre módulos fica inviável e não se pode aferir a aceitabilidade das propostas.

**Risco de manutenção.** Erro não detectado no preço-base e dificuldade de analisar exequibilidade e futuras repactuações.

**Providência recomendada.** Juntar e divulgar a planilha analítica do orçamento estimado (Excel, com fórmulas) e a memória de cálculo dos encargos, para conferência. Corrigir o modelo da planilha, que fixa ISS em 5% e traz SAT 0,0000%, de modo que o licitante preencha conforme seu regime tributário.

**Precedentes.** Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> A existência de erro material ou omissão sanável na planilha de custos e de formação de preços não enseja a desclassificação sumária da proposta, devendo o órgão ou a entidade licitante promover diligência para possibilitar a correção da falha, desde que não haja majoração do valor global originalmente proposto, em observância à busca de contratação mais vantajosa para a Administração Pública (art. 11, inciso I, da Lei 14.133/2021). (TCU, Acórdão 4668/2026-Segunda Câmara) [fonte oficial]

### 3.7 Índice de reajuste com data-base no orçamento

**GRAVIDADE MÉDIA** · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 19.1 (pág. 34); TR, itens 18.1.1 e 18.1.5 (pág. 82); Minuta, Cláusula Quinta (pág. 112)

**Constatação.** O edital (19.1) vincula o reajuste à data do orçamento estimado, em conformidade com o art. 25, § 7º, e o orçamento tem data expressa (27/07/2026). Contudo, o TR (18.1.5) manda contar o interregno dos insumos "a partir da data limite para apresentação das propostas", em contradição com o 18.1.1 (data-base do orçamento). O 18.1.3 está truncado ("será contado:"). A minuta (Cláusula Quinta) mantém lacunas em branco (prazo em meses e índice).

O documento dispõe: “a partir da data limite para apresentação das propostas” (Edital, item 19.1 (pág. 34); TR, itens 18.1.1 e 18.1.5 (pág. 82); Minuta, Cláusula Quinta (pág. 112)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 25, § 7º e pelo art. 92, § 3º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. (BRASIL, 2021, art. 25, § 7º)

> Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. (BRASIL, 2021, art. 92, § 3º)

**Análise.** Os arts. 25, § 7º, e 92, § 3º, exigem índice com data-base vinculada ao orçamento estimado. A coexistência de marcos distintos permite reajustes por critério não previsto no edital.

**Risco de manutenção.** Disputas sobre o marco inicial do primeiro reajuste e reajustes indevidos ou negados.

**Providência recomendada.** Uniformizar edital, TR e minuta: índice (IPCA) com data-base na data do orçamento estimado (27/07/2026), interregno mínimo de um ano, preenchendo a Cláusula Quinta. Corrigir ou excluir o 18.1.5 e completar o 18.1.3. A defasagem entre o orçamento (julho/2026) e a divulgação (outubro/2026) não é falha, desde que o reajuste fique vinculado à data do orçamento.

**REDAÇÃO SUGERIDA** Os preços serão reajustados pelo IPCA, com data-base em 27/07/2026 (data do orçamento estimado), observado o interregno mínimo de um ano, aplicando-se a repactuação aos custos de mão de obra na forma do art. 135 da Lei 14.133/2021.

**Precedentes.** Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Nos procedimentos licitatórios cuja fase de disputa ainda não tenha sido concluída, a previsão de reajuste deve observar periodicidade anual, contada a partir da data-base do orçamento estimativo, em substituição à prática anterior de adoção de periodicidade bienal. Decisões de 2024–2025 que aplicaram o enunciado: Processo 040/104391/2025 (Voto 390/2025, David Carlos Pereira Neto, sessão de 17/12/2025); Processo 040/104396/2025 (Voto 392/2025, David Carlos Pereira Neto, sessão de 17/12/2025); Processo 040/104425/2025 (Voto 388/2025, David Carlos Pereira Neto, sessão de 17/12/2025); Processo 040/104426/2025 (Voto 382/2025, David Carlos Pereira Neto, sessão de 17/12/2025); Processo 040/104202/2025 (Voto 368/2025, David Carlos Pereira Neto, sessão de 17/12/2025); Processo 040/104222/2025 (Voto 378/2025, David Carlos Pereira Neto, sessão de 17/12/2025). (TCM-RJ, Voto 390/2025 · Proc. 040/104391/2025 · Enunciado 527) [fonte oficial]

## 3.8 Qualificação econômico-financeira

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens B.1 a B.3 (págs. 21-23); TR, itens 12.7 e 12.7.1 (págs. 71-73)

**Constatação.** Exigem-se, cumulativamente, ILG ≥ 1, ISG ≥ 1, IE ≤ 1, PL ou capital mínimo de 10% (dentro do limite do art. 69, § 4º), capital circulante líquido de 16,66% do valor estimado e declaração de compromissos (1/12 dos contratos ≤ PL). A justificativa do TR (12.7.1) trata apenas do PL de 10%. Não há justificativa específica para os índices, para o CCL de 16,66% e para a declaração de compromissos. O IE ≤ 1 é redundante com o ISG ≥ 1. O TR exige também o ILC ≥ 1, que o edital não exige. O item B.1.b descreve o ISG como "índice de Liquidez Corrente", e há duas alíneas "B.2".

O documento dispõe: “(B.2) - Comprovação de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -” (Edital, itens B.1 a B.3 (págs. 21-23); TR, itens 12.7 e 12.7.1 (págs. 71-73)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 69, pelo art. 69, § 2º, pelo art. 69, § 4º e pelo art. 69, § 5º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: […] (BRASIL, 2021, art. 69)
>
> Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. (BRASIL, 2021, art. 69, § 2º)
>
> A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. (BRASIL, 2021, art. 69, § 4º)
>
> É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (BRASIL, 2021, art. 69, § 5º)

**Análise.** O art. 69, caput, exige que os índices sejam "devidamente justificados no processo", e o § 5º veda índices e valores não usuais. A Súmula TCU 289 exige justificativa e parâmetros atualizados de mercado. O CCL de 16,66% (parâmetro da IN SEGES/MP 5/2017, federal) somado ao PL de 10% eleva o aporte exigido para além do teto de 10% do § 4º, e por isso precisa de motivação própria. O

TCU admite a cumulação de índices, capital ou PL e declaração de compromissos (Ac. 2724/2025).

**Risco de manutenção.** Impugnação e inabilitação por exigências sem motivação, ou restrição de competidores.

**Providência recomendada.** Justificar no processo cada índice e o CCL (cálculo sobre o valor anual de 12 meses), ou suprimir os que não forem necessários. Harmonizar edital e TR (ILC, IE) e corrigir a descrição do ISG e a numeração das alíneas.

**Referências técnicas.** Orientações oficiais pertinentes ao ponto (de alcance federal; para estados, municípios e DF, parâmetro de boa prática, salvo adoção pelo ente — art. 187 da Lei nº 14.133/2021):

> 11.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração deverá exigir: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; c) Comprovação de patrimônio líqu… (Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 (atualizada), 11. Das condições de habilitação econômico-financeira:)

**Precedentes.** Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. (Súmula vigente, aprovada pelo Acórdão 354/2016-Plenário; data indicada = ano de aprovação.) (TCU, Súmula TCU 289) [fonte oficial]

> A exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimos, disposta no art. 69, § 4º, da Lei 14.133/2021, não está condicionada apenas aos casos em que o licitante apresente índices contábeis iguais ou inferiores a 1 (um). Para fins de habilitação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma cumulativa: i) declaração de compromissos assumidos (art. 69, § 3º, da mencionada lei); ii) índices de liquidez acima de 1 (um); iii) patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor estimado da contratação; e iv) capital circulante mínimo em percentual suficiente para assegurar até dois meses de execução contratual sem nenhum pagamento por parte da Administração, devendo tais exigências ser devidamente motivadas nos atos preparatórios da contratação. (TCU, Acórdão 2724/2025-Plenário) [fonte oficial]

### 3.9 Tratamento diferenciado a ME e EPP

**GRAVIDADE MÉDIA** · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 12 (págs. 67-68); Edital, itens 12.5, 12.8 (OBS) e C.6 (págs. 14-17, 25)

**Constatação.** O edital aplica o empate ficto (5%), a regularidade fiscal tardia (5 dias úteis) e remete às exceções do art. 4º, § 1º. O TR, porém, afirma que não será concedido tratamento diferenciado a ME/EPP com fundamento no art. 49, III, da LC 123/2006, por "voluptuosidade do serviço e sua indivisibilidade", o que contradiz o edital.

O documento dispõe: “Não será concedido tratamento diferenciado às microempresas ou empresas de” (TR, item 12 (págs. 67-68); Edital, itens 12.5, 12.8 (OBS) e C.6 (págs. 14-17, 25)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 4 e pelo art. 4, § 1º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (BRASIL, 2021, art. 4)
>
> As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: […] (BRASIL, 2021, art. 4, § 1º)

**Análise.** O art. 4º da Lei 14.133 manda aplicar os arts. 42 a 49 da LC 123. O art. 49, III, só afasta os arts. 47 e 48 (exclusividade e cota), não as demais regras (empate ficto, regularidade fiscal tardia). Se a intenção é apenas não reservar o objeto a ME/EPP, a redação do TR é excessiva e contraditória com o edital. O elevado valor estimado, muito acima do limite de receita da EPP, pode justificar a não reserva (TCE-RJ 19519/2026), desde que motivado.

**Risco de manutenção.** Impugnação, dúvida sobre a aplicação do empate e da regularidade fiscal tardia e nulidade de etapas.

**Providência recomendada.** Harmonizar: manter o edital como está, aplicando o empate ficto e a regularidade tardia, e corrigir o TR para declarar apenas a não aplicação da exclusividade e da cota (arts. 47 e 48), com a motivação do valor e da indivisibilidade.

**Precedentes.** Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> A diretriz de fomento à participação de micro e pequenas empresas deve ser interpretada em consonância com os limites legais estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e na Lei Complementar nº 123/2006. Elevado valor estimado da contratação, quando significativamente superior ao limite de receita bruta exigido para o enquadramento societário como empresa de pequeno porte, afasta a obrigatoriedade de concessão de tratamento favorecido, nos termos do art. 4º, §1º, I, da Lei nº 14.133/2021. (TCE-RJ, Acórdão 19519/2026 – Processo 100.467-3/2026) [fonte oficial]

## 3.10 Impugnação e esclarecimentos

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens 1.7 a 1.9 (págs. 2-3)

**Constatação.** Esclarecimentos e impugnações têm prazo de 3 dias úteis antes da abertura (1.7 e 1.8), e a resposta a esclarecimentos tem prazo de 3 dias úteis limitado ao último dia útil anterior à abertura (1.7.1). Mas o 1.8.1 não repete o limite do último dia útil anterior à abertura e não prevê a divulgação da resposta à impugnação em sítio oficial. O 1.8.2 atribui efeito suspensivo automático à impugnação, regra que a lei não prevê. O 1.9 ("sessão de recebimento das propostas... prazos indicados nos itens 1.7.1 ou 1.8.1") é confuso. Os pedidos são recebidos em e-mail de provedor gratuito (gmail).

O documento dispõe: “A impugnação possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da” (Edital, itens 1.7 a 1.9 (págs. 2-3)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 164 e pelo art. 164, Parágrafo único, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. (BRASIL, 2021, art. 164)

> A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. (BRASIL, 2021, art. 164, Parágrafo único)

**Análise.** O art. 164, parágrafo único, exige resposta em 3 dias úteis, limitada ao último dia útil anterior à abertura, divulgada em sítio oficial. Como parâmetro federal, a IN SEGES/ME 73/2022 (art. 16) trata a impugnação sem efeito suspensivo, que é medida excepcional motivada.

**Risco de manutenção.** Suspensão automática do certame por impugnação, atrasos e litígios sobre prazos.

**Providência recomendada.** Reproduzir o parágrafo único do art. 164 no 1.8.1, prever a divulgação das respostas no PNCP e no sítio oficial, e substituir o efeito suspensivo automático por suspensão motivada pelo pregoeiro. Indicar canal institucional (sistema ou e-mail oficial).

**Referências técnicas.** Orientações oficiais pertinentes ao ponto (de alcance federal; para estados, municípios e DF, parâmetro de boa prática, salvo adoção pelo ente — art. 187 da Lei nº 14.133/2021):

> Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput , é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Modificação do edital de licitação Art. 15. Eventuais modificações no edital de licitação implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico … (Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022 (licitação por menor preço ou maior desconto), CAPÍTULO V DA FASE DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO)

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

### 3.11 Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias

**GRAVIDADE MÉDIA** · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Anexo XII – Minuta de Contrato, Cláusulas Segunda, Terceira, Quinta e Nona (págs. 110-115)

**Constatação.** A minuta é anexo do edital (Anexo XII) e traz cláusulas de pagamento, fiscalização, obrigações, sanções, recursos e extinção. É, porém, um modelo genérico com campos e instruções de modelo não resolvidos: "[serviços/fornecimento contínuo]", prazo "___ dias/meses", índice e prazo do reajuste em branco, "[Sendo o serviço por escopo...]", "[No caso de regime de dedicação exclusiva..., incluir...]". Não há cláusula de matriz de riscos nem regras sobre a medida de garantia trabalhista adotada. A numeração salta do inciso XVII para o XXII, e a Cláusula Nona prevê eficácia a partir da publicação no PNCP. O contrato referencia garantia que o edital não exige.

O documento dispõe: “Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de _____ ( )” (Anexo XII – Minuta de Contrato, Cláusulas Segunda, Terceira, Quinta e Nona (págs. 110-115)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 18, inciso VI e pelo art. 92, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso VI)
>
> São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: […] (BRASIL, 2021, art. 92)

**Análise.** O art. 92 exige cláusulas sobre objeto, prazos de vigência, preço e critérios de reajuste, garantias, direitos e responsabilidades e outras necessárias. Uma minuta com lacunas e instruções de modelo não dá segurança aos licitantes sobre as condições contratuais que aceitam.

**Risco de manutenção.** Disputas sobre prazo, índice e critério de reajuste, e dificuldade de aplicar sanções e repactuação.

**Providência recomendada.** Preencher a minuta com o objeto, a vigência (12 meses, prorrogável), o critério de reajuste/repactuação (ver ed-03), as medidas do art. 121, § 3º (ver plan-05), a garantia (ver ed-08) e o enquadramento como dedicação exclusiva. Remover instruções de modelo e cláusulas inaplicáveis (escopo, cooperativas), corrigir numeração e remissões.

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

### 3.12 Coerência interna do edital e dos anexos

**GRAVIDADE MÉDIA** · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens 5.1, 10.3, 10.4, 12.4, 17.6, 17.10, 18.5, 20.3.4 e TR, itens 11.16, 12.5.1, 12.7 e 23 (diversas págs.)

**Constatação.** Há contradições e resquícios de modelos de outros objetos: (1) mora da Administração: o edital (18.5) e a minuta aplicam a Selic limitada a 12% a.a., e o TR (11.16) aplica o IPCA; (2) elemento de despesa: o edital (5.1) indica 3.3.90.34, e o TR (13) indica 339039; (3) cooperativas: vedadas (8.8; TR 12.3), mas o edital traz regras de cooperativa (17.10, 10.4 e 10.4.1, que tratam de contribuição previdenciária típica desse modelo) e o Anexo XI prevê cooperativa; (4) habilitação: o TR (12.5.1) prevê habilitação de OSC/CEBAS, que o edital não prevê; (5)

linguagem de bens: "entrega do(s) bem(ns)", "indicação da marca dos produtos" (12.4, "h"), "substituição dos materiais" (17.6), "treinamento periódico dos porteiros" (TR 23); (6) remissões erradas: "item 6 do TR" (obrigações), "item 16" (TR 24); (7) garantia: dispensada (16.1), mas citada na minuta e em 20.11; (8) numeração PNCP divergente (edital: "469/2026"; sistema: 000445/2026); (9) anexos com "Pregão ___/2025" e "Edital do Pregão nº ___/2025", em certame de 2026; (10) validade da proposta: 60 dias contados da "realização da licitação" (7.3) e da entrega ao pregoeiro (Anexo II, 2.1); (11) o TR classifica o posto como "atividade meio" e "gestão de pessoal para áreas administrativa e operacional", enquanto o objeto é pedagógico.

O documento dispõe: “Caso haja atraso por parte da contratante no pagamento, os valores devidos serão” (Edital, itens 5.1, 10.3, 10.4, 12.4, 17.6, 17.10, 18.5, 20.3.4 e TR, itens 11.16, 12.5.1, 12.7 e 23 (diversas págs.)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 25 e pelo art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. (BRASIL, 2021, art. 25)
>
> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: [...] a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IX)

**Análise.** O art. 25 exige regras claras de convocação, julgamento, habilitação, pagamento e penalidades, e o art. 18, IX, exige motivação circunstanciada das condições do edital. Contradições geram dúvida sobre como competir e executar, e o edital prevalece sobre os anexos (22.4) apenas em caso de divergência, o que não elimina a incerteza.

**Risco de manutenção.** Impugnações e recursos, nulidade de atos e disputas na execução (por exemplo, índice de mora). Os esclarecimentos vinculam os participantes e a Administração.

**Providência recomendada.** Revisar edital, TR e minuta em conjunto: uniformizar o índice de mora, o elemento de despesa e a validade das propostas; remover dispositivos de cooperativa, OSC, bens, marcas e porteiros; corrigir remissões e numeração; esclarecer a divergência de numeração no PNCP. Se necessário, publicar errata e, havendo impacto nas propostas, reabrir o prazo.

**Precedentes.** Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório Decisões de 2024–2025 que aplicaram o enunciado: Processo 040/104135/2025 (Voto 530/2025, Thiago Kwiatkowski Ribeiro, sessão de 19/11/2025). (TCM-RJ, Voto 530/2025 · Proc. 040/104135/2025 · Enunciado 165) [fonte oficial]

### 3.13 Composição do orçamento estimado não divulgada; pesquisa de preços sem demonstração no documento

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), TR, item 15 (pág. 77); Edital, item 12.12 (pág. 18)

**Constatação.** O valor unitário de R$ 7.845,84 por posto/mês é apresentado sem a planilha analítica (salários, encargos, benefícios, insumos, tributos e lucro). O TR (item 14) diz que o orçamento considera o salário base da CCT, encargos e benefícios e "cotações de mercado para os uniformes", e o item 15 afirma que o preço foi obtido em "pesquisa de preço" da Subsecretaria de Planejamento, mas não há cotações, memória nem metodologia. A análise de preços do sistema não teve amostra suficiente (1 item sem amostra) e nada se conclui sobre sobrepreço. O item 12.12 do edital remete a "salários estimados neste Edital", que o edital não divulga.

O documento dispõe: “foi estimado através de pesquisa de preço realizada pela” (TR, item 15 (pág. 77); Edital, item 12.12 (pág. 18)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 23 e pelo art. 18, inciso IV, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas,

> observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. (BRASIL, 2021, art. 23)
>
> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IV)

**Análise.** O valor estimado deve ser compatível com os preços de mercado e vir acompanhado das composições utilizadas na sua formação. Sem elas, não é possível aferir a compatibilidade do preço, nem aplicar a cláusula de salário mínimo do orçamento (12.12). Como a documentação não permite concluir se há ou não irregularidade, trata-se de ponto a esclarecer, e não de sobrepreço confirmado.

**Risco de manutenção.** Impossibilidade de controle do preço (R$ 40,9 milhões), de análise de exequibilidade e de aplicação do critério de aceitabilidade; possível impugnação por falta de transparência.

**Providência recomendada.** Juntar ao processo e divulgar a planilha analítica e a pesquisa de preços (fontes e métodos). O orçamento deverá ser refeito com a convenção correta (plan-02). Se houver dúvida sobre o orçamento, pedir esclarecimento ao órgão (art. 164).

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

### 3.14 Garantia de proposta e garantia contratual

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens 16.1 e 16.2.1 (pág. 30); Minuta, Cláusula Décima, XIV, e Cláusula Décima Sétima, § 4º (págs. 118 e 125)

**Constatação.** A garantia de proposta é de 1% do valor estimado (R$ 409.552,85), no limite do art. 58, § 1º. Não se exige garantia contratual (16.1). Contudo, o edital não detalha a forma de comprovação no pregão eletrônico (momento, modalidades e prazo de devolução). A minuta e o edital (20.11) mantêm cláusulas que pressupõem garantia contratual ("manter hígidas as garantias", multa "descontada do valor da garantia", "devolução da garantia").

O documento dispõe: “como requisito de pré-habilitação, em valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado” (Edital, itens 16.1 e 16.2.1

(pág. 30); Minuta, Cláusula Décima, XIV, e Cláusula Décima Sétima, § 4º (págs. 118 e 125)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 58, § 1º e pelo art. 98, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação. (BRASIL, 2021, art. 58, § 1º)
>
> Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. (BRASIL, 2021, art. 98)

**Análise.** O limite legal foi respeitado. A omissão sobre modalidades, forma de apresentação e devolução, e a contradição com a minuta, geram insegurança e potencial restrição, dado o valor de R$ 409 mil.

**Risco de manutenção.** Inabilitação ou impugnações por falta de regras operacionais da garantia de proposta. Contradição na minuta sobre garantia que não existe.

**Providência recomendada.** Detalhar no edital as modalidades aceitas (art. 96, § 1º), o momento e a forma de comprovação no sistema, e a devolução após a homologação. Excluir da minuta e do item 20.11 as referências à garantia contratual, ou reconsiderar a dispensa dela para um contrato de R$ 40,9 milhões em dedicação exclusiva (ver plan-05).

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

### 3.15 Vigência e prorrogação de serviços contínuos

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, itens 7.1 e 7.2.1 (pág. 5); TR, item B (pág. 51) e item 24 (pág. 89)

**Constatação.** A vigência inicial é de 12 meses, com previsão de prorrogação sucessiva até 10 anos. O TR condiciona a prorrogação à vantajosidade comprovada por pesquisa de mercado. Esse condicionamento não está no edital nem na minuta, que apenas citam os arts. 107 e 106, § 2º. O TR exige o fornecimento inicial de 2 conjuntos de uniforme (item 6.4), custo de natureza inicial cuja renovação na prorrogação não é tratada.

O documento dispõe: “No caso de serviços contínuos, o contrato poderá ser prorrogado na forma dos arts. 107” (Edital, itens 7.1 e 7.2.1 (pág. 5); TR, item B (pág. 51) e item 24 (pág. 89)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 106 e pelo art. 107, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes: […] (BRASIL, 2021, art. 106)
>
> Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. (BRASIL, 2021, art. 107)

**Análise.** O art. 107 condiciona a prorrogação à previsão em edital e ao atesto de que as condições e os preços permanecem vantajosos. Custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano devem ser excluídos na prorrogação (IN SEGES/MP 5/2017, Anexo IX, como parâmetro federal).

**Risco de manutenção.** Pagamento em duplicidade por itens de implantação e fragilidade jurídica da prorrogação.

**Providência recomendada.** Reproduzir no edital e na minuta o condicionamento do art. 107 (atesto de vantajosidade, com possibilidade de negociação ou extinção sem ônus). Prever que custos de implantação (kit inicial de uniformes, equipamentos) serão excluídos do preço na prorrogação.

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

### 3.16 Exigência de via física original ou autenticada e de firma reconhecida em pregão eletrônico

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, item 12.14 (pág. 18) e item 17.3 (pág. 31)

**Constatação.** A vencedora deve apresentar "a via física original ou autenticada" da documentação já enviada por meio do sistema, no prazo de 2 dias úteis (12.14). Na assinatura do contrato, a procuração deve ter firma reconhecida

(17.3). Isso contradiz os itens 10.2.2 e 12.10 "d", que preveem envio em formato digital.

O documento dispõe: “a via física original ou autenticada, no prazo de 2 (dois) dias úteis.” (Edital, item 12.14 (pág. 18) e item 17.3 (pág. 31)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 12, inciso IV e pelo art. 12, inciso V, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: […] a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; (BRASIL, 2021, art. 12, inciso IV)

> No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: […] o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal; (BRASIL, 2021, art. 12, inciso V)

**Análise.** O processo licitatório deve ser, preferencialmente, eletrônico e digital. A exigência de via física e autenticação cria barreira desnecessária, sobretudo para licitantes de outros Estados, e risco de inabilitação formal indevida.

**Risco de manutenção.** Inabilitação por formalismo e restrição de participação de licitantes de outras localidades.

**Providência recomendada.** Admitir cópia digital, com verificação de autenticidade por meios eletrônicos, e exigir o original ou a autenticação apenas em caso de dúvida fundada, de forma motivada. Admitir procuração com assinatura eletrônica.

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

### 3.17 Divergência de numeração entre o edital e o PNCP

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Edital e minutas (ata e contrato), Edital, página inicial (pág. 1)

**Constatação.** O edital indica "Contratação PNCP: 469/2026", e o número de controle PNCP é 29131075000193-1-000445/2026.

O documento dispõe: “Pregão Eletrônico n.º 54/2026 – Contratação PNCP: 469/2026” (Edital, página inicial (pág. 1)).

**Dispositivo aplicável.** A matéria é disciplinada pelo art. 54, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). (BRASIL, 2021, art. 54)

**Análise.** A publicidade do edital no PNCP exige identificação inequívoca da contratação. A divergência dificulta a localização do edital pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

**Risco de manutenção.** Confusão sobre qual publicação é a oficial e questionamento da regularidade da divulgação.

**Providência recomendada.** Verificar qual é a numeração correta e corrigir o edital por errata, ou esclarecer a divergência no processo.

**Precedentes.** Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

## 4 ANÁLISE DE PREÇOS

O orçamento estimado foi confrontado com preços de contratações similares publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme o parâmetro do art. 23, § 1º, II, da Lei nº 14.133/2021. Critérios adotados: objeto equivalente (descrição compatível e mesma unidade de medida); contratações homologadas nos 365 dias anteriores a 09/10/2026; órgãos e entidades localizados no estado (RJ); contratações regidas pela Lei nº 14.133/2021; preço de comparação igual ao valor unitário homologado. Calcula-se a mediana de, no mínimo, 3 preços, após o descarte de valores extremos pelo intervalo interquartil. Considera-se indício de sobrepreço o valor estimado superior à mediana em mais de 25%, e ponto de atenção o excesso entre 10% e 25%.

Foram analisados 1 dos 1 itens do orçamento, que representam 100% do valor estimado. Não foi identificado indício de sobrepreço nos itens com amostra suficiente.

| ITEM | DESCRIÇÃO | ESTIMADO | MEDIANA | DESVIO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço Educacional - Básico / Fundamental Auxiliar de desenvolvimento infantil | R$ 40.955.284,80 | — | — | Amostra insuficiente (2) |

*Entre parênteses, o número de preços comparáveis encontrados. Amostra insuficiente (menos de três preços) ou heterogênea (coeficiente de variação acima de 0,5, o que sugere especificações diferentes) não permite concluir sobre sobrepreço.*

*A análise de preços é indicativa e calculada por programa a partir de dados públicos do PNCP; a comparação depende da equivalência das especificações e não substitui a pesquisa de preços do processo (art. 23 da Lei nº 14.133/2021).*

## 5 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Os pontos a seguir não configuram irregularidade, mas podem ser aperfeiçoados para dar mais segurança ao processo:

**a) Declaração de custos trabalhistas integrais:** A declaração está listada entre os documentos de habilitação econômico-financeira. Como o art. 63, § 1º, prevê desclassificação da proposta, convém indicar que será apresentada junto à proposta no sistema, conforme o item 4.8 da IN SEGES/MP 5/2017 (parâmetro federal), e não apenas na fase de habilitação. (art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021).

**b) Conteúdo mínimo do edital:** A trilha automática de "exigência de sede" foi descartada. Convém, porém, conferir se a exigência de certidão de IPTU apenas para licitantes domiciliados em Maricá (C.3.c.1) é compatível com a regularidade fiscal exigida de todos os licitantes. (art. 25, da Lei 14.133/2021).

**c) Prazo mínimo para apresentação de propostas:** Como o prazo coincide exatamente com o mínimo, qualquer feriado ou ponto facultativo municipal em Maricá no período (não considerado pelo sistema) poderia torná-lo insuficiente; recomenda-se confirmar o calendário municipal. Se o objeto fosse tratado como serviço especial, o prazo mínimo seria maior (25 dias úteis, conforme a IN 73/2022, parâmetro federal). Em caso de retificação com impacto nas propostas, reabrir o prazo. O TCU (Ac. 2921/2026) entende que o prazo conta-se do primeiro dia útil após a divulgação no PNCP. (art. 55, da Lei 14.133/2021; art. 183, da Lei 14.133/2021; art. 183, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/2021).

**d) Participação em consórcio:** A justificativa é genérica. Para um objeto de 435 postos e R$ 40,9 milhões, convém registrar no ETP a análise de mercado (existência de licitantes capazes de atender isoladamente) e reavaliar, junto com as exigências de qualificação (ed-06 e ed-07), se a vedação não restringe a competição. A trilha automática foi descartada. (art. 15, da Lei 14.133/2021).

**e) Recursos administrativos:** O item 14.1 não define o prazo mínimo da manifestação de intenção na sessão. Como parâmetro federal, a IN 73/2022 (art. 40) prevê, no mínimo, 10 minutos. A minuta, na Cláusula Décima Sétima, § 3º, remete a uma "Cláusula Décima Sexta, caput, alínea c" inexistente; revisar a remissão. (art. 165, inciso I, da Lei 14.133/2021; art. 165, § 1º, da Lei 14.133/2021).

**f) Sanções e multas:** A tabela da matriz de risco diz que "não executar as obrigações do item 6 do TR" é infração, mas o item 6 do TR trata de uniformes (as obrigações estão no item 20). O IMR do TR prevê multas de 5% e 10% do valor mensal, além de glosas, sem esclarecer a relação com a tabela do edital; convém evitar bis in idem. A regra do 20.4.2 (multa inferior a um quarto do máximo para ME/EPP e pessoa física) não tem base evidente na lei e deve ser reavaliada. (art. 156, da Lei 14.133/2021; art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021).

## 6 CONCLUSÃO

Recomenda-se que a Administração reveja o enquadramento sindical e a composição do orçamento estimado do posto (falha de gravidade alta), esclareça o critério de reajuste/repactuação e ajuste a qualificação técnica e econômico-financeira. Também deve harmonizar edital, TR e minuta e completar a minuta contratual. Como a sessão pública estava marcada para 27/10/2026 e a análise é de 30/10/2026, as providências dependem da fase em que o certame se encontra. Se não houver adjudicação ou homologação, indica-se retificar o edital e reabrir o prazo, ou anular e republicar. Se houver adjudicação ou homologação, indica-se avaliar a competição efetivamente havida, o prejuízo e a necessidade de saneamento ou anulação, e corrigir o contrato e as futuras repactuações. O parecer é opinativo: a decisão de corrigir ou manter cada ponto cabe ao órgão responsável. Deve-se juntar ao processo o ETP, a composição analítica do orçamento, a pesquisa de preços, o parecer jurídico (art. 53) e a prova de divulgação dos anexos, que não foram enviados.

Recomendam-se, por ordem de prioridade, as seguintes providências:

**1. Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra** (gravidade alta, item 3.1): Declarar expressamente no edital, no TR e na minuta o enquadramento como serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de

obra. Revisar as atribuições do posto, eliminando as tarefas docentes ou pedagógicas, ou justificar tecnicamente, no ETP, por que o auxiliar não se sobrepõe às atribuições dos cargos efetivos da rede. Corrigir as incoerências do TR (menção a "porteiros", "gestão de pessoal para áreas administrativa e operacional").

2. **Convenção coletiva da categoria correta** (gravidade alta, item 3.2): Identificar o enquadramento sindical correto pela CBO e pelas atribuições (confirmar no Mediador/MTE o sindicato da categoria na base territorial) e refazer o orçamento com piso, benefícios e encargos da convenção vigente na data do orçamento. Registrar no processo a justificativa do enquadramento. Manter a exigência de declaração de enquadramento sindical e de indicação da CCT na proposta, sem impor convenção específica aos licitantes. Se o certame estiver em curso, retificar e reabrir o prazo (art. 55, § 1º); se já tiver sido adjudicado, avaliar as consequências para o valor contratado.

3. **Critério de reajuste em serviços contínuos** (gravidade alta, item 3.3): Reescrever o item 19 e a Cláusula Quinta: repactuação para os custos de mão de obra (data-base da convenção) e para os demais custos conforme o art. 135, I, com interregno mínimo de um ano. Reajuste por IPCA, se mantido, somente para insumos (uniformes, materiais) expressamente identificados. Remover as instruções de modelo.

4. **Qualificação técnica proporcional** (gravidade alta, item 3.4): Definir com objetividade o que é "similar" (por exemplo, serviços contínuos com dedicação exclusiva e número mínimo de postos). Excluir do TR a exigência de experiência em ambiente educacional, ou justificá-la e harmonizá-la com o edital. Justificar tecnicamente, ou suprimir, as exigências de Técnico de Segurança, NR-01 e SESMT, limitando-as à fase de execução quando cabível. Confirmar que o prazo de 36 meses se ampara no § 5º do art. 67 e no ETP, admitindo a soma de atestados. Excluir a exigência de papel timbrado e carimbo e o limite pela atividade do contrato social, se não justificados.

5. **Garantias do cumprimento das obrigações trabalhistas** (gravidade média, item 3.5): Definir no edital e na minuta a medida efetivamente adotada. Recomenda-se a conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação (férias, 13º, rescisórias e encargos), com percentuais e rotina de liberação por evento

comprovado. Alternativamente, exigir garantia contratual com cobertura trabalhista. Manter a comprovação mensal e o pagamento direto. O Caderno de Logística de conta vinculada serve como parâmetro federal, por analogia.

6. **Conferência aritmética da planilha** (gravidade média, item 3.6): Juntar e divulgar a planilha analítica do orçamento estimado (Excel, com fórmulas) e a memória de cálculo dos encargos, para conferência. Corrigir o modelo da planilha, que fixa ISS em 5% e traz SAT 0,0000%, de modo que o licitante preencha conforme seu regime tributário.

7. **Índice de reajuste com data-base no orçamento** (gravidade média, item 3.7): Uniformizar edital, TR e minuta: índice (IPCA) com data-base na data do orçamento estimado (27/07/2026), interregno mínimo de um ano, preenchendo a Cláusula Quinta. Corrigir ou excluir o 18.1.5 e completar o 18.1.3. A defasagem entre o orçamento (julho/2026) e a divulgação (outubro/2026) não é falha, desde que o reajuste fique vinculado à data do orçamento.

8. **Qualificação econômico-financeira** (gravidade média, item 3.8): Justificar no processo cada índice e o CCL (cálculo sobre o valor anual de 12 meses), ou suprimir os que não forem necessários. Harmonizar edital e TR (ILC, IE) e corrigir a descrição do ISG e a numeração das alíneas.

9. **Tratamento diferenciado a ME e EPP** (gravidade média, item 3.9): Harmonizar: manter o edital como está, aplicando o empate ficto e a regularidade tardia, e corrigir o TR para declarar apenas a não aplicação da exclusividade e da cota (arts. 47 e 48), com a motivação do valor e da indivisibilidade.

10. **Impugnação e esclarecimentos** (gravidade média, item 3.10): Reproduzir o parágrafo único do art. 164 no 1.8.1, prever a divulgação das respostas no PNCP e no sítio oficial, e substituir o efeito suspensivo automático por suspensão motivada pelo pregoeiro. Indicar canal institucional (sistema ou e-mail oficial).

11. **Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias** (gravidade média, item 3.11): Preencher a minuta com o objeto, a vigência (12 meses, prorrogável), o critério de reajuste/repactuação (ver ed-03), as medidas do art. 121, § 3º (ver plan-05), a garantia (ver ed-08) e o enquadramento como dedicação exclusiva.

Remover instruções de modelo e cláusulas inaplicáveis (escopo, cooperativas), corrigir numeração e remissões.

12. **Coerência interna do edital e dos anexos** (gravidade média, item 3.12): Revisar edital, TR e minuta em conjunto: uniformizar o índice de mora, o elemento de despesa e a validade das propostas; remover dispositivos de cooperativa, OSC, bens, marcas e porteiros; corrigir remissões e numeração; esclarecer a divergência de numeração no PNCP. Se necessário, publicar errata e, havendo impacto nas propostas, reabrir o prazo.

13. **Composição do orçamento estimado não divulgada; pesquisa de preços sem demonstração no documento** (gravidade média, item 3.13): Juntar ao processo e divulgar a planilha analítica e a pesquisa de preços (fontes e métodos). O orçamento deverá ser refeito com a convenção correta (plan-02). Se houver dúvida sobre o orçamento, pedir esclarecimento ao órgão (art. 164).

14. **Garantia de proposta e garantia contratual** (gravidade baixa, item 3.14): Detalhar no edital as modalidades aceitas (art. 96, § 1º), o momento e a forma de comprovação no sistema, e a devolução após a homologação. Excluir da minuta e do item 20.11 as referências à garantia contratual, ou reconsiderar a dispensa dela para um contrato de R$ 40,9 milhões em dedicação exclusiva (ver plan-05).

15. **Vigência e prorrogação de serviços contínuos** (gravidade baixa, item 3.15): Reproduzir no edital e na minuta o condicionamento do art. 107 (atesto de vantajosidade, com possibilidade de negociação ou extinção sem ônus). Prever que custos de implantação (kit inicial de uniformes, equipamentos) serão excluídos do preço na prorrogação.

16. **Exigência de via física original ou autenticada e de firma reconhecida em pregão eletrônico** (gravidade baixa, item 3.16): Admitir cópia digital, com verificação de autenticidade por meios eletrônicos, e exigir o original ou a autenticação apenas em caso de dúvida fundada, de forma motivada. Admitir procuração com assinatura eletrônica.

17. **Divergência de numeração entre o edital e o PNCP** (gravidade baixa, item 3.17): Verificar qual é a numeração correta e corrigir o edital por errata, ou esclarecer a divergência no processo.

Todos os aspectos identificados foram informados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, para que o destinatário disponha de visão completa do processo. Trata-se de parecer técnico de natureza opinativa: as recomendações não o vinculam, e a decisão de promover os ajustes ou manter os documentos como estão compete exclusivamente a quem recebe este parecer, sob sua responsabilidade (STF, MS 24.631/DF; art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942). Este parecer não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021).

É o parecer técnico, de caráter opinativo, salvo melhor juízo.

Maricá (RJ), 30 de outubro de 2026.

**Agente Licitacon**
Análise técnica automatizada em licitações e contratos

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria de Gestão. Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021. Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços. Brasília, DF: ME, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria de Gestão. Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022. Dispõe sobre a licitação pelos critérios de julgamento por menor preço ou maior desconto. Brasília, DF: ME, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Gestão. Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta. Brasília, DF: MP, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Secretaria de Gestão. Caderno de Logística: conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação. Brasília, DF. Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/caderno_logistica_conta_vinculada.pdf. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Secretaria de Gestão. Caderno de Logística: pesquisa de preços. Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/cadernos-de-logistica/midia/temporario-caderno-de-pesquisa-de-precos-2023_final-1.pdf. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Segurança nº 24.631/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 9 ago. 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1207/2024-Plenário. Relator: Ministro(a) Antonio Anastasia. Julgado em 19 jun. 2024. TCU – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-169900/score%2520desc/0. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1207/2024-Plenário. Relator: Ministro(a) Antonio Anastasia. Julgado em 19 jun. 2024. TCU – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-170041/score%2520desc/0. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1742/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 1 jul. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 592 de 20/07/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-205696/score%2520desc/0. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2215/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Antonio Anastasia. Julgado em 19 ago. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 599 de 07/09/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-207661/score%2520desc/0. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2717/2023-Plenário. Relator: Ministro(a) Vital Do Rêgo. Julgado em 13 dez. 2023. TCU – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-162271/score%2520desc/0. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2724/2025-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 18 nov. 2025. TCU – Jurisprudência Selecionada (Informativo de Licitações e Contratos nº 519 de 03/02/2026 BJ nº 567 de 15/12/2025). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-193580/score%2520desc/0. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 289. Relator: Ministro(a) José Mucio Monteiro. Julgado em 1 jan. 2016. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-1689/score%2520desc/0. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Segunda Câmara). Acórdão 4668/2026-Segunda Câmara. Relator: Ministro(a) Jorge Oliveira. Julgado em 1 set. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 601 de 21/09/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-208596/score%2520desc/0. Acesso em: 30 out. 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Edital e minutas (ata e contrato) — Pregão Eletrônico nº 54/2026 – Processo Administrativo nº 18321/2025 (PNCP 29131075000193-1-000445/2026). Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/445. Acesso em: 30 out. 2026.

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Plenário). Acórdão 19519/2026 – Processo 100.467-3/2026. Relator: Conselheiro José Gomes Graciosa. Julgado em 10 jun. 2026. TCE-RJ – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada. Acesso em: 30 out. 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Plenário). Voto 390/2025 · Proc. 040/104391/2025 · Enunciado 527. Relator: Conselheiro David Carlos Pereira Neto. Julgado em 17 dez. 2025. TCM-RJ – TCMJuris (decisões selecionadas). Disponível em: https://etcm.tcmrio.tc.br/Processo/Ficha?ctid=2407954. Acesso em: 30 out. 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Plenário). Voto 530/2025 · Proc. 040/104135/2025 · Enunciado 165. Relator: Conselheiro Thiago Kwiatkowski Ribeiro. Julgado em 19 nov. 2025. TCM-RJ – TCMJuris (decisões selecionadas). Disponível em: https://etcm.tcmrio.tc.br/Processo/Ficha?ctid=2397913. Acesso em: 30 out. 2026.

# APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO

*Todos os itens do roteiro aplicados a este processo.*

| ITEM | DOCUMENTO | RESULTADO | FUNDAMENTO |
|---|---|---|---|
| Convenção coletiva da categoria correta | Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra) | ● Não conforme | art. 135, inciso II; art. 135, § 5º; art. 23; art. 63, § 1º |
| Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra | Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra) | ● Parcialmente conforme | art. 6, inciso XVI |
| Garantias do cumprimento das obrigações trabalhistas | Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra) | ● Parcialmente conforme | art. 121, § 2º; art. 121, § 3º |
| Conferência aritmética da planilha | Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra) | ● Parcialmente conforme | art. 18, inciso IV |
| Índice de reajuste com data-base no orçamento | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 25, § 7º; art. 92, § 3º |
| Critério de reajuste em serviços contínuos | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 25, § 8º, inciso I; art. 25, § 8º, inciso II; art. 92, § 4º, inciso II; art. 135 |
| Qualificação técnica proporcional | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 67, § 1º; art. 67, § 2º |
| Qualificação econômico-financeira | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 69; art. 69, § 2º; art. 69, § 4º; art. 69, § 5º |
| Garantia de proposta e garantia contratual | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 58, § 1º; art. 98 |
| Tratamento diferenciado a ME e EPP | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 4; art. 4, § 1º |
| Impugnação e esclarecimentos | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 164; art. 164, Parágrafo único |
| Minuta de contrato como anexo e cláusulas necessárias | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 18, inciso VI; art. 92 |
| Vigência e prorrogação de serviços contínuos | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 106; art. 107 |
| Coerência interna do edital e dos anexos | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Parcialmente conforme | art. 25; art. 18, inciso IX |
| Composição do orçamento estimado não divulgada; pesquisa de preços sem demonstração no documento | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Apontamento adicional | art. 23; art. 18, inciso IV |
| Exigência de via física original ou autenticada e de firma reconhecida em pregão eletrônico | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Apontamento adicional | art. 12, inciso IV; art. 12, inciso V |
| Divergência de numeração entre o edital e o PNCP | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Apontamento adicional | art. 54 |
| Declaração de custos trabalhistas integrais | Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra) | ● Conforme | art. 63, § 1º |
| Conteúdo mínimo do edital | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Conforme | art. 25 |
| Prazo mínimo para apresentação de propostas | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Conforme | art. 55; art. 183; art. 183, § 1º, inciso I |
| Participação em consórcio | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Conforme | art. 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recursos administrativos | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Conforme | art. 165, inciso I; art. 165, § 1º |
| Sanções e multas | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Conforme | art. 156; art. 156, § 3º |
| Itens de convenção que não vinculam a Administração | Planilha de custos e formação de preços (dedicação exclusiva de mão de obra) | ● Não verificável | art. 135, § 1º |
| Divulgação de todos os anexos | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Não verificável | art. 25, § 3º; art. 54 |
| Parecer jurídico | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Não verificável | art. 53 |
| Orçamento sigiloso motivado | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Não se aplica | art. 24; art. 18, inciso XI |
| Registro de preços: julgamento por lote (grupo de itens) | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Não se aplica | art. 82, § 1º; art. 82, § 2º |
| Registro de preços: quem pode aderir à ata | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Não se aplica | art. 86, § 3º; art. 86, § 3º, inciso II; art. 86, § 8º; art. 86, § 4º; art. 86, § 5º |
| Registro de preços: quantidades e vigência da ata | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Não se aplica | art. 82, inciso I; art. 84; art. 18, § 1º, inciso IV |
| Registro de preços: regras obrigatórias do edital | Edital e minutas (ata e contrato) | ● Não se aplica | art. 82, inciso II; art. 82, inciso IV; art. 82, inciso VI; art. 82, inciso VII; art. 82, inciso VIII; art. 82, inciso IX |

## APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES

**a)** Cada item do roteiro de verificação foi conferido nos documentos enviados; o trecho transcrito indica onde a constatação foi feita.

**b)** Os dispositivos legais reproduzem o texto oficial vigente constante da base normativa do Licitacon na data da análise, conferido automaticamente quanto à existência, revogação e veto.

**c)** Os precedentes provêm exclusivamente da Biblioteca Licitacon, com indicação da fonte oficial; a ausência de precedente listado não significa ausência de jurisprudência.

**d)** Cálculos de planilha são conferidos por programa a partir de arquivo em Excel; planilhas em PDF não permitem conferir fórmulas.

**e)** Normas estaduais e municipais, regulamentos internos e orientações locais somente são considerados quando enviados com os documentos.

**f)** O parecer é opinativo: aponta todos os aspectos identificados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, e a decisão sobre cada recomendação cabe ao destinatário.

**g)** Trilhas automáticas, inspiradas nas tipologias do sistema ALICE (CGU/TCU), procuram no texto padrões associados a restrição de competitividade e direcionamento; cada indício é confirmado ou descartado pela análise no contexto do documento.

**h)** Classificação de gravidade: é alta toda irregularidade que possa comprometer a competitividade, direcionar o certame ou indicar sobrepreço ou risco de superfaturamento; média, falhas formais ou de instrução com risco moderado; baixa, imprecisões e boas práticas.

**i)** Fontes técnicas de referência (instruções normativas, cadernos de logística, manuais e cartilhas oficiais) são consultadas por busca de trechos pertinentes a cada item; normas e orientações federais infralegais são indicadas como parâmetro para estados, municípios e DF, salvo adoção pelo ente.

**j)** Apontamentos adicionais são questões relevantes encontradas no documento que não constam do roteiro padrão; seus fundamentos legais também são conferidos na base oficial.

**k)** O código de verificação F399CD4859 identifica o conteúdo desta análise; qualquer alteração no resultado gera código diferente.